

COPIA PUBLICA REDACTADA

Cabecera administrativa, identificadores, nombres profesionales/terceros y metadatos de notificación suprimidos.
Texto judicial sustantivo sin cambios.

DECRETO

En Las Palmas de Gran Canaria, a 28 de noviembre de 2024.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Procurador D. /Dña. actuando en nombre y representación de AWESWELL LIMITED, según acredita con el poder que acompaña, se ha presentado demanda de juicio ordinario, señalando como parte/s demandada/s a D. /Dña. FRANCISCO DE BORJA RODRIGUEZ BATLLORI LAFFITTE y OCCIDENT GCO SAU DE SEGUROS Y REASEGUROS, suplicando se dictase en su día sentencia sobre civil..

SEGUNDO.- Expresa el actor que la cuantía de la demanda es **110.956,97 euros**.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Examinada la anterior demanda, se estima, a la vista de los datos y documentos aportados, que la parte demandante reúne los requisitos de capacidad, representación y postulación procesales, necesarios para comparecer en juicio conforme a lo determinado en los artículos 6, 7, 23 y 31 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil (LEC).

SEGUNDO.- Asimismo, vistas las pretensiones formuladas en la demanda, este Juzgado tiene jurisdicción y competencia objetiva para conocer de las mismas, según los artículos 37, 38 y 45 de la citada ley procesal.

En cuanto a la competencia territorial, este Juzgado resulta competente por aplicación del artículo 20 LECv y siguientes.

Por último, por lo que respecta a la clase de juicio, la parte actora, cumpliendo lo ordenado en el artículo 253.2 de la LEC ha señalado la cuantía de la demanda en 110.956,97 euros, por lo que procede sustanciar el proceso por los trámites del juicio ordinario, según dispone el artículo 249.

TERCERO.- Por lo expuesto procede la admisión a trámite de la demanda y, como ordena el artículo 404 de la LEC, dar traslado de la misma, con entrega de su copia y de la de los

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de la información personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela, así como a la protección de los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con terceros.





documentos acompañados, a la parte demandada, emplazándola, con los apercibimientos y advertencias legales, para que la conteste en el plazo de veinte días hábiles computados desde el siguiente al emplazamiento.

PARTE DISPOSITIVA

- 1.- SE ADMITE A TRÁMITE LA DEMANDA presentada por el Procurador /Dña.
en nombre y representación de AWESWELL LIMITED, frente a D. FRANCISCO DE BORJA RODRIGUEZ BATLLORI LAFFITTE y OCCIDENT GCO SAU DE SEGUROS Y REASEGUROS, sobre Civil, sustanciándose el proceso por las reglas del juicio ordinario.
- 2.- Se tiene por personado y parte al mencionado Procurador en virtud de apud acta, con quién se entenderán ésta y las sucesivas diligencias, en el modo y forma predeterminados por la Ley
- 3.- Dese traslado de la demanda a la/s parte/s demandada/s, haciéndole/s entrega de copia de la misma y de los documentos acompañados, emplazándola/s con entrega de la oportuna cédula para que la conteste/n en el plazo de **VEINTE DÍAS HÁBILES**, computado desde el siguiente al emplazamiento, con las prevenciones legales.

MODO DE IMPUGNACIÓN: recurso de reposición en el plazo de cinco días ante este/a Letrado/a de la Administración de Justicia.

Lo acuerdo y firmo D. /Dña ÁGUEDA REYES ALMEIDA, Letrado/a de la Administración de Justicia de Juzgado de lo Mercantil Nº 1. Doy fe.

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA